

1516014-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... que comprovem a sua utilização no roubo (...)” (HC 211787 / SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/12/2015) – (citei e destaquei). De igual sorte, é o entendimento do TJSP: “APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do recurso - Condenação era de rigor - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516014-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516014-14.2022.8.26.0228 PD 896/2022

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO LEMOS MIRANDA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 16 de agosto de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Constance Caroline Albertina Alves Toselli, presente o réu Eduardo Lemos Miranda, acompanhado pelo Dr. Paulo Cezar Caposoli – OAB/SP 222.610. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Luis Lopes Caldeira, policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, EDUARDO LEMOS MIRANDA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que no dia 14 de julho de 2022, por volta das 19h58min, no estacionamento da Loja Joli, situado na Avenida Guarapiranga, nº750, Socorro, nesta Cidade e Comarca de São Paulo- SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placas DOA5097, ano/modelo

2004, cor preta, avaliada em R\$5.000,00 (cinco mil reais), bem de propriedade da vítima Paulo de Jesus, consoante boletim de ocorrência de fls.06/08 e auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls.09.A denúncia de fls. 64/66 foi recebida às fls. 70/72. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 168/183, oportunidade em que sustentou que o réu possui Deficiência Intelectual Leve, CID-10:F70 e que o agente "precisava contar com um apoio maior diante de seu prejuízo cognitivo, social e laborativo." Além disso narrou que o réu passa frequentemente por atendimento médico, psicológico e psiquiátrico da rede pública, sendo ministrado medicamento para tratamento permanente de uso controlado. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como procedido ao interrogatório do réu. É a síntese do essencial. A ação deve ser julgada inteiramente procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09.A autoria, por sua vez, é incontroversa. O réu, na Delegacia de Polícia (fls. 10) confessou a prática do roubo, porém disse que se utilizou de um simulacro que fora dispensado logo após o crime. Em juízo, confessou a autoria do crime. Disse que os fatos são verdadeiros. Usou uma arma de brinquedo. Pagou R\$600 na arma, e parecia ser arma de verdade. Mandou a vítima descer da moto e sair andando. Subiu na moto e ela já veio em sua direção. Recebeu umas capacitadas. Saiu correndo. Não chegou a ligar a moto. Estava sozinho. A confissão parcial do réu encontra respaldo no restante do conjunto probatório. A vítima Paulo de Jesus, em solo policial às fls. 05, declarou que " Na noite de 14 de julho do corrente estava no estacionamento do comércio Joli com seu motociclo (Honda Twister, 2004 de placas DOA5097), avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando um indivíduo se aproximou e verbalizou : "desce da moto, vai "; Que demorou a entender e atender a exigência do criminoso, o qual acabou apontando-lhe uma arma de fogo e o ameaçando nos seguintes termos: " se não passar eu vou te matar "; Que desceu do motociclo e deixou a chave no contato, em seguida o criminoso exigiu também a entrega do capacete e concomitantemente passou a apertar o botão para ignição do motor e neste momento reagiu desferindo alguns golpes com seu capacete no criminoso, o qual se esquivou jogando a moto inicialmente na sua direção e depois de afastando; Que temendo levar um tiro correu pra longe e durante a fuga acabou tropeçando e caindo; Que perdeu o visual de seu motociclo e posteriormente notou que o criminoso tentava deixar o local empurrando a moto e tentando "fazê-la pegar no tranco" ...(sic), em dado momento a moto ligou e o criminoso se desequilibrou vindo ao solo, derrubando a moto; Que o criminoso se levantou e empreendeu fuga a pé; Que acionou 190 e depois de alguns instantes acenou para uma viatura que passava pelo local dos fatos, informando sobre os fatos. Que minutos depois foi informado sobre a prisão do criminoso, do qual não tem dúvida quanto a identidade." Em juízo, narrou que estava estacionado no estacionamento da loja, parou a moto, mandou recado para casa, de forma repentina, rapaz apontou arma de fogo. O réu falou "Desce desce desce" senão vou te matar. Aí se tocou que estava sendo assaltado. Desceu da moto devagar. Achou que ele ia puxar a arma de fogo. Ele mandou tirar o capacete. Começou a dar capacitada nele. Ele jogou a moto contra si, tropeçou e caiu. Ele levou a moto. Ao levantar a cabeça, viu a moto caída no chão e ele saiu correndo. Ligou para 190, passou a viatura a logo em seguida, e foram atrás do rapaz. Trouxeram o rapaz preso, e reconheceu o rapaz e foram até a delegacia. Ele chegou a montar na moto e foi levá-la, mas não conseguiu sair do estacionamento, ele desequilibrou da moto e caiu. Ele andou com a moto por cerca de 15 a 20 metros. Pelo o que entendeu ele se desequilibrou com a moto. Os policiais pegaram ele no máximo em 10 minutos. Prontamente o reconheceu. Em audiência reconheceu o número dois acertadamente. Era um revólver prateado, brilhou e viu um cano. Parecia ser verdadeira a arma. Conseguiu recuperar a motocicleta, com algumas poucas avarias. Caiu quando fugiu do réu. A moto liga pela ignição. Botão que liga e desliga. Ele levou o celular que estava no suporte da moto. A arma era de verdade. Verifica-se, pois, que a vítima foi firme em seu depoimento. Como se sabe, em crimes dessa natureza, as palavras da vítima têm especial relevância no contexto probatório. Nesse tipo de crime, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se volta a ação criminosa que pode

discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminoso. Nesse sentido, conforme já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (STJ – HC 143681/SP – HC 2009/0148625-4, Relator Arnaldo Esteves Lima – 5ª Turma – Data do Julgamento 15/06/2010 – Data da Publicação 02/08/2010 – destaques nossos). De igual sorte já decidiu o TJSP: “Revisão Criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. (TJSP; Revisão Criminal 0043895-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021 – Destaques nossos)”. Além do depoimento da vítima, o policial militar LUIS LOPES CALDEIRA, em solo policial às fls. 03 contou que “Na noite de 14 de julho efetuava patrulhamento de rotina a bordo da VTR-M 27.026, na companhia de seu colega de farda, quando a vítima acenou e então informado do roubo de motociclo com emprego de arma de fogo, bem como a fuga a pé do criminoso depois de sofrer queda do motociclo ainda no estacionamento, local da abordagem da vítima. Ciente das características físicas e vestimentas do autor o localizou alguns metros depois em frente ao estacionamento do mercado Tenda, durante revista nada de ilícito fora localizado em seu poder. Indagado sobre os fatos confessou a subtração da moto da vítima mediante ameaça com emprego de um simulacro, o qual afirmou ter dispensada na via pública, logo após, iniciar a fuga.” No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar GUSTAVO FOLGANTES DE ALMEIDA LOPEZ tanto em solo policial às fls. 04 quanto em juízo. Nessa oportunidade disse que estavam em patrulhamento, quando a vítima acionou ela explicou que foi roubada, por dois indivíduos. Um de moto e outro a pé. Mandaram ela descer da moto para levá-la. Indivíduo subiu na moto, vítima deu capacitada no roubador. Ele não conseguiu ligar moto, saiu correndo. A vítima passou as características dele. Logo em seguida avistaram ele. De pronto ele confessou. O réu disse que estava com um simulacro de arma, mas não acharam, embora ele tenha confessado o roubo. A vítima reconheceu o réu na Delegacia. A moto estava no chão. Nesse contexto, deve rechaçar qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846) – destaques nossos.” Portanto, comprovas a autoria e materialidade delitiva. Passo a analisar a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa, permanecendo a pena no mínimo nos termos da súmula 231 do STJ. Na terceira fase, deve ser aplicada a majorante do emprego de arma de fogo que restou amplamente comprovada por todo o conjunto probatório amealhado nos autos e, em especial, pela palavra da vítima. Nesse ponto, é assente na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I não exige a efetiva apreensão da arma de fogo se, nos autos, outros elementos comprovarem a sua utilização, conforme decisão que se segue: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT. SUBSTITUTIVO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos

outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo (...)" (HC 211787 / SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/12/2015) - (citei e destaquei). De igual sorte, é o entendimento do TJSP: "APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - Mérito - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do recurso - Condenação era de rigor - Afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo - Impossibilidade - Impossibilidade - Comprovação pela prova oral - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância Penas bem dosadas - Aplicação do §2º do art. 387 do CPP - Impossibilidade - Matéria afeta à execução - Regime inicial fechado que era o único cabível - Recurso defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501946-08.2021.8.26.0224; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022) Destaques nossos". Por fim, o regime de pena deve ser o semiaberto, haja a vista a quantidade de pena a ser aplicada e a primariedade e menoridade relativa do réu." Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, a Defesa requer a absolvição. Subsidiariamente pretende: o afastamento da causa de aumento de pena, visto que não houve apreensão de arma de fogo, tendo o réu alegado ter utilizado mero simulacro; a modalidade tentada; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade." Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. EDUARDO LEMOS MIRANDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque em 14 de julho de 2022, por volta das 19h58min, no estacionamento da Loja Joli, situado na Avenida Guarapiranga, nº 750, Socorro, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placas DOA5097, ano/modelo 2004, cor preta, avaliada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem de propriedade da vítima Paulo de Jesus. O réu foi preso em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 70/72), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 168/183), sendo formalizada a citação pessoal (fls. 202). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Paulo, sendo ouvido o PM Gustavo. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: o afastamento da causa de aumento de pena, visto que não houve apreensão de arma de fogo, tendo o réu alegado ter utilizado mero simulacro; a modalidade tentada; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 06/08; pelo auto de exibição, apreensão e entrega fls. 09; pelo teor da prova testemunhal colhida; e pelo teor da confissão do réu em Juízo. Outrossim, nas vezes em que foi ouvido, o ofendido Paulo declarou que estava com sua motocicleta no estacionamento da Loja Joli, momento em que o réu Eduardo se aproximou de arma de fogo em punho e deu a voz de assalto. O ofendido foi obrigado a entregar sua moto para o acusado que montou no veículo e ainda exigiu o capacete da vítima. Mas quando a vítima retirou o capacete, a mesmo valeu-se do mesmo para partir para cima do meliante. O acusado então colocou-se em fuga com a motocicleta passando a transitar para longe com o veículo. A par disso, o ofendido correu para longe e conseguiu visualizar os PMs que estavam no patrulhamento motorizado. Após narrar o roubo e dar as características do meliante aos milicianos, estes passaram a realizar diligências nas imediações, logrando êxito em deter o réu. O PM Gustavo, ouvido sob o crivo do contraditório, reiterou esses mesmos fatos. Disse que após a notícia do roubo, conseguiu encontrar e deter o acusado, o qual prontamente confessou o delito. Mas segundo o réu, este teria utilizado um simulacro de arma de fogo, o qual não foi apreendido, apesar das buscas nas imediações. Interrogado em Juízo, Eduardo disse que havia adquirido uma réplica de arma de fogo, por R\$ 600,00. Foi com esse simulacro que abordou a vítima e deu voz de assalto. O ofendido chegou a entregar a motocicleta e o acusado montou no motociclo, exigindo em seguida o capacete. Mas ao retirar o capacete, o ofendido valeu-se do mesmo para partir para cima do acusado. Eduardo disse que acabou abandonando o motociclo pelo

local e fugiu a pé, mas foi localizado e preso por policiais militares. De todo o exposto, temos que o réu foi preso em flagrante, vindo a ser reconhecido pela vítima, no Distrito Policial e na audiência judicial. O ofendido foi categórico em descrever a grave ameaça por parte do acusado e que este chegou inclusive a montar na moto e colocar-se em fuga com o motociclo. Desse modo, o crime de roubo se consumou, pois embora o réu tivesse transitado dentro dos limites do estacionamento da Joli, certo é que a vítima se viu desapossada de seu bem, perdendo a disponibilidade do mesmo. A Jurisprudência é prevalente no sentido de que, no roubo próprio, sendo a violência ou grave ameaça cometidas durante a execução do crime, o momento consumativo coincide com o apoderamento da coisa, não subsistindo a forma tentada da infração: JTACrimSP 72:414, 73:436, 74:418, 75:32, 76:291, 79:54, 80:553 e 85:311; RT 580:462, 594:457, 599:449, 605:414 e 608:448; RTJ 97:903, 100:450, 101: 439, 103:436 e 105:344). Assim, apesar da efemeridade, deu-se a consumação da infração penal, pois a "res" se quedou desapossada e desvigiada do proprietário. Já a causa de aumento de pena, consistente no emprego de arma de fogo, deve ser afastada. Isto porque não houve efetiva apreensão do armamento, tendo o réu alegado que veio a utilizar um simulacro, o qual dispensou, ao perceber que seria abordado pelos PMs. Destarte, o réu deve ser condenado como incurso no artigo 157, "caput", do CP. Passo à dosagem da pena. O réu agiu de forma premeditada, a denotar seu ímpeto criminoso, na prática de crime patrimonial com violência a pessoa. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Por conta das atenuantes da confissão e da menoridade penal relativa diminuo a sanção para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, pena que torno definitiva. Iniciará o cumprimento da pena no regime semi-aberto, pois a prática de roubo exige do Estado uma repressão e punição mais rigorosas. Delitos da espécie geram a intranquilidade de trabalhadores, famílias e da Sociedade como um todo, sendo que o regime prisional aplicado traduz o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade. A concessão do regime aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações. Não poderá o acusado recorrer em liberdade, visando com a medida resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Inclusive, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, o direito de recorrer em liberdade não se aplica ao réu preso em flagrante delito ou preventivamente, que é condenado posteriormente no respectivo processo, através de sentença judicial, visto que o escopo principal do benefício referido é o de abrandar a necessidade de se custodiar o réu que, já estando em liberdade por ocasião do julgamento, pretende apelar da condenação imposta (RHC 54.430, DJU 26.11.76, pag. 10.203; RHC 55.109, DJU 27.05.77, pag. 3459; RHC 56.943, DJU 27.04.79, pag. 3381; RHC 58.286, DJU 03.10.80, pag. 7735). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para afastar a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo e CONDENAR o réu EDUARDO LEMOS MIRANDA, RG/SP 38.004.109 e CPF 504.923.468-95, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão, com início no regime semi-aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, dando-o como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal. Por haver sido denegado o apelo em liberdade, expeça-se ofício de recomendação na prisão. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome

do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA